

# Terms and Conditions Annex

## TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ADHESIÓN

Espacio de Datos Global Data Care

### 1. Objeto

La organización firmante, representada por su representante legal mediante firma electrónica cualificada o reconocida, declara su voluntad de adherirse al Espacio de Datos Global Data Care y aceptar las reglas de participación establecidas en el presente documento.

Mediante la firma de este documento, la organización declara conocer y aceptar:

El Rulebook del Espacio de Datos Global Data Care, que establece el marco de gobernanza, el modelo de confianza y las reglas de participación de las organizaciones miembro, así como las actualizaciones o revisiones que puedan aprobarse conforme a los procedimientos de gobernanza establecidos.

El marco de identidad y confianza del espacio de datos, basado en una infraestructura de certificación compuesta por una Autoridad de Certificación Raíz (Root CA), que actúa como ancla de confianza del espacio de datos conforme a las decisiones adoptadas por el Comité de Gobernanza del Espacio de Datos, y por Autoridades de Certificación Intermedias (ICAs) acreditadas, responsables de los procedimientos de verificación institucional y de la emisión de certificados o credenciales verificables dentro de su ámbito autorizado.

Las normas técnicas y operativas aplicables a la publicación de metadatos, intercambio de información y trazabilidad de operaciones dentro del espacio de datos, incluyendo aquellas que resulten necesarias para garantizar la interoperabilidad, seguridad y verificabilidad de la información publicada o intercambiada.

La organización declara igualmente conocer y aceptar que la documentación firmada, así como los datos contenidos en el presente documento y en sus anexos, serán objeto de validación por la ICA competente, a efectos de comprobar la identidad legal de la organización, la suficiencia de la representación, el cumplimiento de los requisitos regulatorios o sectoriales aplicables y la coherencia de la información necesaria para su incorporación al espacio de datos.

A estos efectos, la organización acepta que la ICA competente podrá requerir, además de la documentación inicialmente aportada, documentación, evidencias o aclaraciones adicionales que resulten necesarias para completar el procedimiento de verificación institucional, de acuerdo con el Rulebook, los perfiles aplicables y los requisitos sectoriales o regulatorios que correspondan en cada caso.

Como resultado de dicha validación, y previa emisión de los certificados o credenciales que correspondan conforme al Rulebook y al marco de confianza del espacio de datos, la organización quedará habilitada con el rol o roles que procedan en cada caso, incluyendo, entre otros:

- Rol lector, para la consulta o verificación de pruebas de verdad, evidencias verificables, credenciales, catálogos u otros metadatos accesibles conforme a las reglas del espacio de datos.
- Rol de proveedor de datos y/o servicios, para registrar, publicar o poner a disposición pruebas de verdad, credenciales, evidencias u otros metadatos dentro del espacio de datos.
- Cualquier otro rol expresamente previsto en el Rulebook o en los perfiles de participación aplicables

La utilización de dichos roles y capacidades quedará en todo caso sujeta a las reglas de gobernanza, a las autorizaciones vigentes y al alcance sectorial, funcional o jurisdiccional que resulte aplicable.

La organización declara igualmente conocer que determinadas funciones técnicas del espacio de datos pueden apoyarse en infraestructuras tecnológicas compatibles con los marcos europeos de espacios de datos, incluyendo, entre otras, la plataforma Pontus-X, utilizada para la publicación de catálogos de datos y el registro verificable de determinadas evidencias, credenciales o eventos de trazabilidad.

La utilización de dichas infraestructuras tiene carácter técnico y de soporte operativo, y no altera el modelo de gobernanza definido en el Rulebook del Espacio de Datos.

Asimismo, la organización reconoce que su participación en el espacio de datos podrá ser suspendida o revocada en caso de incumplimiento de las reglas de gobernanza, de los requisitos técnicos o de las obligaciones legales aplicables, conforme a los procedimientos establecidos en el Rulebook y a las decisiones adoptadas por los órganos de gobernanza del espacio de datos.

### 2. Identidad y representación

La firma electrónica del presente documento incorpora los datos del certificado digital utilizado por el representante legal de la organización.

Adicionalmente, el Anexo de Identidad de la Organización, adjunto al presente documento, contiene información complementaria necesaria para la participación en el espacio de datos, incluyendo, entre otros:

- Identificador descentralizado (DID) público de la organización.
- Datos del representante legal firmante.
- Dirección de correo electrónico de contacto institucional.
- Datos del responsable técnico o controlador delegado para operaciones de verificación o gestión dentro del espacio de datos.

La información contenida en dicho anexo podrá ser utilizada exclusivamente para los fines necesarios para el funcionamiento del espacio de datos.

### 3. Uso de la información y generación de evidencias

La información proporcionada por la organización podrá utilizarse para:

- La construcción de evidencias verificables vinculadas a la participación de la organización en el espacio de datos.
- El enriquecimiento de credenciales verificables emitidas tras los procesos de verificación institucional realizados por las autoridades competentes del espacio.
- La publicación de metadatos de catálogo o información identificativa necesaria para la interoperabilidad del espacio de datos, incluyendo identificadores descentralizados (DID) u otros identificadores técnicos.

En ningún caso se publicará información personal o sensible sin el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables.

### 4. Protección de datos personales

El tratamiento de datos personales que pudiera derivarse de la participación en el espacio de datos se realizará conforme a la normativa aplicable en materia de protección de datos, incluyendo el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación nacional correspondiente.

La información personal incluida en el presente documento o en sus anexos se utilizará exclusivamente para:

- la identificación de la organización participante
- la gestión de credenciales y evidencias verificables
- la operación técnica del espacio de datos
- el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables

La organización participante declara que los datos personales facilitados son adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines anteriores, y se compromete a comunicar cualquier modificación relevante.

### 5. Responsabilidad de la organización participante

La organización participante se compromete a:

- mantener actualizada la información proporcionada para su participación en el espacio de datos
- utilizar las infraestructuras del espacio conforme al Rulebook y a las normas de gobernanza aplicables
- garantizar que los datos o servicios publicados cumplen la normativa aplicable en su sector

La organización será responsable de la veracidad de la información proporcionada y de las operaciones realizadas mediante sus credenciales o certificados.

La participación en el espacio de datos no atribuye a la organización derechos distintos de los expresamente previstos en el Rulebook y en los documentos asociados, ni implica la cesión a terceros de su titularidad sobre datos, servicios, desarrollos propios o activos de propiedad intelectual.

### 6. Suspensión, revocación y finalización de la participación

La organización participante conoce y acepta que las credenciales verificables o certificados emitidos en el marco del espacio de datos podrán ser suspendidos o revocados cuando concurra alguna causa justificada conforme al Rulebook, incluyendo, entre otras, la pérdida de validez de la información verificada, el incumplimiento de las reglas del espacio o una decisión adoptada por los órganos competentes del modelo de gobernanza.

La suspensión o revocación de credenciales podrá implicar la limitación o cancelación del acceso de la organización a determinados servicios o capacidades del espacio de datos.

La organización podrá solicitar en cualquier momento la finalización de su participación en el espacio de datos, sin perjuicio de la conservación de aquellas evidencias o registros que deban mantenerse por razones de trazabilidad, integridad histórica, cumplimiento normativo o atención de responsabilidades legales.

## 7. Validez de la firma electrónica

La firma electrónica del presente documento tendrá plena validez jurídica conforme a la normativa aplicable sobre firma electrónica.

La firma realizada mediante certificado digital del representante legal vincula jurídicamente a la organización firmante con las condiciones establecidas en el presente documento.

## 8. Documentos asociados

Forman parte integrante del presente documento:

- Rulebook del Espacio de Datos Global Data Care.
- Anexo de Identidad de la Organización.
- Condiciones técnicas aplicables a las infraestructuras utilizadas por el espacio de datos, incluyendo las correspondientes a la plataforma Pontus-X cuando resulte aplicable.

## Annex form fields (predefined names)

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Organization sector / additionalType<br>organization.additionalType |  |
| Organization real DID<br>organization.did                           |  |
| Organization sameAs<br>organization.sameAs                          |  |
| Organization internal alias<br>organization.alternateName           |  |
| Sector registration number<br>organization.registrationNumber       |  |
| Legal representative email<br>legalRepresentative.email             |  |
| Controller email (delegated if different)<br>controller.email       |  |
| Controller key id (kid)<br>controller.kid                           |  |
| Controller algorithm<br>controller.alg                              |  |
| Controller public key JWK (JSON)<br>controller.publicKeyJwk         |  |

These fields are intended to be signed together with the terms PDF so ICA can map them into verification evidence.